

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
RELATOR CONSELHEIRO SUBSTITUTO-AUDITOR
ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 29-10-2025 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====
Processos: TC-017548.989.25-0

TC-018165.989.25-2

Representantes: Gabriela Vieira Pires

Azevedo e Freitas Comércio e Serviços Ltda

Representada: Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e
Desenvolvimento do Estado de São Paulo - CINDESP

Assunto: Cautelares em Procedimento de Contratação no âmbito do
edital do Pregão Eletrônico nº 009/2025, do tipo menor preço global, destinado
ao “registro de preços na forma de licitação compartilhada para eventuais e
futuras aquisição de solução educacional tecnológica para implementação de
estratégias de aprendizagem híbrida (software com sistemas integrados) com foco
na melhoria de indicadores educacionais para atendimento as escolas da rede
de ensino pública municipal dos municípios consorciados”.

Responsável: Juliano Souza de Oliveira (Prefeito)

Advogada cadastrada no e-TCESP: Gabriela Viera Pires (OAB/DF nº 61.610).

=====
EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE
CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO.
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. LOCAÇÃO DE
SOLUÇÃO TECNOLÓGICA QUE ENVOLVE SISTEMA DE
ENSINO. INCABÍVEL A ADOÇÃO DA MODALIDADE
PREGÃO. SUBCONTRATAÇÃO. FALTA DE DELIMITAÇÃO
DAS ATIVIDADES. PROVA DE CONCEITO. PATAMARES
EXCESSIVOS. INDISPENSÁVEL FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS
OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PRAZO ESPECÍFICO. FALTA DE

**INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO DIMENSIONAMENTO DO
OBJETO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. ANULAÇÃO.
RECOMENDAÇÕES.**

1.1 Trata-se de **cautelares em procedimento de contratação** no âmbito do edital do Pregão Eletrônico nº 009/2025, promovido pelo **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CINDESP**, objetivando o “registro de preços na forma de licitação compartilhada para eventuais e futuras aquisição de solução educacional tecnológica para implementação de estratégias de aprendizagem híbrida (software com sistemas integrados) com foco na melhoria de indicadores educacionais para atendimento as escolas da rede de ensino pública municipal dos municípios consorciados”.

1.2 Insurgiu-se **GABRIELA VIEIRA PIRES** contra os seguintes aspectos do instrumento convocatório:

- a) aglutinação indevida de prestação de serviços e fornecimento de bens com “características mercadológicas, logísticas e contratuais substancialmente distintas” – *licenciamento de uso de plataforma digital educacional para 93.931 usuários/ano; o fornecimento de dispositivos educacionais para gerenciamento e gestão de sala de aula; a formação continuada de 4.710 gestores, professores e colaboradores em metodologias híbridas, capacitação profissional, letramento digital e acompanhamento pedagógico; e a capacitação de alunos em programas de empreendedorismo, letramento digital, análise crítica e criatividade, com exigências pedagógicas próprias;*
- b) exigência de habilitação técnica¹, que “equivale a demandar do licitante experiência prévia em todas as frentes integradas do objeto (software, gestão de dispositivos, formação docente e capacitação discente), o que se mostra manifestamente desproporcional e restritivo, considerando a diversidade das competências requeridas e a realidade do mercado fornecedor”;

¹ 8.3.1. Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica, de direito público ou privado, em papel timbrado, que comprove a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e prazos com o objeto, demonstrando que a empresa licitante executa ou executou, fornecimento dos itens constantes nos respectivos lotes.

c) possibilidade genérica de subcontratação e terceirização dos sistemas², relegando indevidamente à licitante “a indicação das parcelas e dos montantes que pretende subcontratar, invertendo totalmente a lógica legal”; e
d) ausência de critérios objetivos para análise da prova de conceito³, eis que o edital “limita-se a afirmar que a POC deverá comprovar a “usabilidade” da solução e que a Administração poderá realizar questionamentos e emitir relatório de julgamento, sem, contudo, indicar como essa avaliação será conduzida, quais os critérios técnicos que serão utilizados, se haverá parâmetros mínimos de aceitação ou mesmo a forma de mensuração do atendimento aos requisitos”.

1.3 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi liminarmente concedida por este E. Plenário.

Na oportunidade, foi suscitado ser inadequado o uso da modalidade pregão para contratar Sistema de Ensino, o qual, conforme Deliberação TC-A-21176/026/06⁴, requer o uso preferencial do tipo técnica e preço.

²18.1. Será permitido a subcontratação e/ou terceirização dos sistemas objeto da contratação, entretanto, não podendo ocorrer o parcelamento do objeto em mais de um fornecedor. Em casos de fornecimento de tecnologia de terceiro, deverá ser juntado declaração e/ou contrato de representação ou instrumento congênere apto a comprovar a relação jurídica existente.

³ DAS AMOSTRAS

23.1. Para o item 1 e 2, a licitante classificada em primeiro lugar será convocada para comprovar que atende a todos os critérios exigidos neste termo de referência por meio de Prova de Conceito (POC).

23.2. Se a licitante em avaliação for reprovada, será convocada a próxima colocada até que se tenha um vencedor comprovadamente apto.

23.3. A POC consistirá em uma apresentação da solução e comprovação de sua usabilidade

23.4. A Contratante poderá, em toda a fase da licitação realizar questionamentos quanto à solução apresentada e realizar diligências declarar a conclusão da avaliação e emitir o Relatório de Julgamento da Prova de Conceito

23.5. A licitante terá até 7 (sete) dias úteis, para apresentação das amostras da solução, a contar da convocação do pregoeiro, para preparar a prova de conceito da solução de acordo com os requisitos mínimos obrigatórios contidos neste termo de referência.

23.6. Se a licitante classificada em primeiro lugar não comparecer à sessão de prova de conceito, a mesma será desclassificada e será aberto prazo para a convocação da próxima licitante, em ordem de classificação. Ao final da demonstração a ser realizada na prova de conceito, as demais empresas licitantes poderão realizar perguntas visando esclarecer possíveis dúvidas quanto ao pleno atendimento aos requisitos exigidos no termo de referência. (grifei)

⁴ DELIBERAÇÃO - TC-A-21176/026/06

Artigo 1º - A contratação dos sistemas de ensino deverá ser precedida do correspondente processo licitatório, preferencialmente do tipo técnica e preço.

Artigo 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

São Paulo, 22 de agosto de 2007.

ANTONIO ROQUE CITADINI

Presidente e Relator

Publicado no DOE de 23.08.2007 e 25.08.2007

1.4 Posteriormente, compareceu **AZEVEDO E FREITAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**, acrescentando crítica aos seguintes aspectos do edital:

e) omissão quanto aos critérios para avaliação da Prova de Conceito, assim como acerca da data, horário e local de sua apresentação;

f) não foi realizado procedimento público de intenção de registro de preços, nos termos do artigo 86 da Lei nº 14.133/21; e

g) ausência de especificações técnicas detalhadas: “formato do cadastramento dos usuários; os níveis de acesso e perfis de utilização; as medidas técnicas de segurança aplicáveis; a forma de tratamento dos dados pessoais em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 - LGPD); se haverá coleta e tratamento de dados sensíveis (como origem racial, convicções religiosas, dados de saúde ou informações de menores de idade)”.

1.5 Considerando que o procedimento licitatório se encontrava suspenso e que as previsões editalícias impugnadas poderiam, eventualmente, inibir a ampla participação de interessados, foi determinada a extensão dos efeitos da liminar à Representante, medida referendada por este E. Plenário.

1.6 Notificado, o **Consórcio Intermunicipal** aduziu que o certame está em estrita conformidade com a Lei nº 14.133/2021, especialmente no que tange à utilização obrigatória do pregão eletrônico para serviços comuns, com especificações objetivas, como é o caso da solução educacional tecnológica integrada licitada.

Neste ponto, destacou que o objeto da licitação não é um sistema de ensino com conteúdo pedagógico proprietário, mas uma plataforma tecnológica que oferece infraestrutura e suporte para aplicação da Base Nacional Comum Curricular, caracterizando-se como meio e não conteúdo educacional, o que legitima a modalidade pregão.

Outrossim, defendeu a reunião de software, dispositivos e capacitação pedagógica no lote único, pois são partes complementares de um mesmo ecossistema tecnológico-pedagógico. A seu ver, a fragmentação do objeto em múltiplos fornecedores poderia gerar riscos de incompatibilidade entre sistemas, aumento dos custos de integração, pulverização das responsabilidades contratuais e dificuldades na mensuração dos resultados pedagógicos.

Também rebateu a tese de subjetividade na avaliação do software ofertado, pois o “Estudo Técnico Preliminar, nas páginas 57 a 80, estabelece com precisão cirúrgica cada funcionalidade, requisito e característica técnica que será objeto de verificação durante a POC”.

Ainda afirmou que o edital prevê expressamente a possibilidade de subcontratação, porém limitada a um único fornecedor, evitando o parcelamento do objeto, o que está em conformidade com o artigo 122 da Lei 14.133/21. Todavia, se comprometeu a estabelecer limites percentuais expressos para subcontratação (até 40%) e identificar parcelas específicas, reforçando o compromisso com a transparência e legalidade.

Sustentou que a redação da prova de capacitação técnica seguiu a literalidade do artigo 67, inciso I, da NLLC, limitando-se a requisitar prova de aptidão para atividades pertinentes e compatíveis com o objeto, não sendo necessário apresentar atestados que contemplem todas as frentes do objeto de forma cumulativa e integral.

Silenciou acerca da questionada carência do procedimento público de intenção de registro de preços.

1.7 O Ministério Público de Contas afastou a censura à composição do objeto, pois foi admitida a subcontratação dos sistemas, bem como a participação de empresas em consórcio, medidas que entende mitigar eventual restrição decorrente da impossibilidade de oferta de todos os itens por uma única empresa.

Ademais, ressaltou não ter identificado no edital o fornecimento de bens propriamente dito, pois os mencionados “dispositivos móveis” se referem à disponibilização de solução para gerenciamento de dispositivos educacionais e sala de aula, enquanto as citações aos “equipamentos” estão relacionadas às funcionalidades que a aludida solução deve conter e sua compatibilidade com os aparelhos a serem utilizados por professores e alunos.

Todavia, considerou necessário aprimorar o dispositivo que permite “a subcontratação e/ou terceirização dos sistemas”, eis que deixa de especificar “se tal menção se refere ao sistema de gestão ou ao próprio sistema educacional (softwares, material pedagógico e capacitação)”.

Ainda constatou que o ato convocatório carece de informações acerca do formato de cadastramento dos usuários; níveis de acesso e perfis de utilização; medidas de segurança, tratamento de dados pessoais e sensíveis, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o que demanda revisão.

Outrossim, avaliou que a falta de especificação das parcelas de maior relevância prejudica o julgamento objetivo da prova de capacitação técnica, o que deve ser corrigido.

Quanto à prova de conceito, ponderou ser excessiva a requisição de demonstração da totalidade dos critérios exigidos no Termo de Referência⁵, mormente pela falta de especificação de como será avaliado o atendimento de tais funcionalidades ou da “comprovação de sua ‘usabilidade’”.

Acrescentou que a imprecisão no prazo estabelecido para a realização da prova de conceito (até 7 dias úteis) pode “dar margem excessiva de discricionariedade aos agentes responsáveis pelo certame”, de modo que deve ser fixado período certo para tal demonstração.

Por sua vez, recordou que o procedimento público de intenção de registro de preço deve ser realizado “na fase preparatória do processo licitatório”, nos termos do artigo 86 da NLLC. Desta forma, sopesou que a

⁵ Vide nota 3

suscitada omissão neste aspecto demandaria diligência incompatível com o rito sumário de cautelar em procedimento em contratação, restando prejudicada a análise da queixa, que poderá ser retomada em momento oportuno.

De todo modo, propôs recomendar à Administração que, ao admitir a adesão à ata por órgãos ou entidades que não participaram do processo inicial, garanta o cumprimento integral das normas legais aplicáveis, evitando irregularidades.

Afora isso, delineou que o objeto da licitação envolve um conjunto complexo de atividades predominantemente intelectuais e técnicas — como disponibilização de softwares educacionais, elaboração de conteúdos, aplicação de avaliações e capacitação e formação do corpo docente — que demandam avaliação técnica detalhada e não podem ser adequadamente julgadas apenas pelo menor preço.

Sobre o tema, lembrou que o posicionamento desta Corte é no sentido de que a escolha da modalidade pregão, com julgamento pelo critério “menor preço”, para a contratação de sistemas de ensino é inadequada e configura vício de origem do certame, a exemplo do decidido no TC-004936.989.25-0⁶ e outros citados.

Neste contexto, propôs a anulação do procedimento licitatório por inadequação da modalidade e do critério de julgamento adotados, orientando que futuras licitações para sistemas de ensino devam ser realizadas preferencialmente pelo tipo técnica e preço, garantindo julgamento objetivo e adequado à natureza do objeto.

É o relatório.

⁶ Sessão Plenária de 30-04-25, relatora Conselheira Cristiana de Castro Moraes

2. VOTO

2.1 O Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado de São Paulo - CINDESP pretende registrar preços para eventuais e futuras “aquisição de solução educacional tecnológica para implementação de estratégias de aprendizagem híbrida (software com sistemas integrados) com foco na melhoria de indicadores educacionais para atendimento as escolas da rede de ensino pública municipal dos municípios consorciados”.

No entanto, a instrução da matéria revela a impossibilidade de prosseguimento do certame nos moldes pretendidos pela Administração.

2.2 Consoante destacado na medida liminar que determinou a paralisação do certame, o objeto envolve mais do que simples locação de sistemas integrados, contemplando a implantação de um projeto educacional, com a elaboração de conteúdo de acordo a BNCC⁷, conforme, aliás, destacado no Anexo I – Estudo Técnico:

⁷ DOS SERVIÇOS QUE COMPÕEM OS COMPONENTES CURRICULARES PARA DICIENTES

Os conteúdos dos diversos componentes curriculares deverão ser abordados de maneira contextualizada por meio de análises, explicações e situações que fazem sentido para os discentes. Deverá ter um diálogo permanente entre as diferentes áreas do conhecimento, com objetivo de proporcionar relações interdisciplinares que estimulem o pensamento crítico, a pesquisa e o debate.

- Conteúdos significativos e contextualizados, observando-se o equilíbrio entre a quantidade de conteúdos e exercícios propostos.

- A elaboração do material deve estar de acordo com as propostas e o direcionamento da Base Nacional Comum Curricular.

- Os conteúdos devem estar organizados em unidades temáticas, estruturadas e pensadas para atender ao aluno da nossa atualidade.

- Exercícios complementares relacionados às habilidades das matrizes do SAEB e BNCC que complementam e aprofundam o desenvolvimento das competências leitora e matemática de estudantes do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Componentes Curriculares para o Ensino Infantil:

- O eu, o outro e o nós
- Corpo, gestos e movimentos
- Traços, sons, cores e formas
- Escuta, fala, pensamento e imaginação
- Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações

Componentes Curriculares para o Ensino Fundamental Anos Iniciais:

Língua Portuguesa

- Arte
- Língua Inglesa
- Matemática
- Ciências

“Necessário explicitar que a presente demanda envolve não apenas o desenvolvimento de software, mas a apresentação de uma complexa solução educacional tecnológica integrada, que entregue toda uma estratégia de aprendizagem híbrida (Software com sistemas integrados).

Neste sentido é essencial que a contratada apresenta profissionais habilitados a manter, dar suporte e a evolução contínua, a contar que trata-se de contratação de software de prestação com natureza continuada, sendo para tal requerido os seguintes profissionais:

01 (um) profissional - gestor do projeto com a qualificação: Graduação ou Pós-graduação ou Mestrado na área de Educação ou Gestão Escolar.

01 (um) profissional - Assessor pedagógico com a qualificação: Graduação ou Pós-graduação ou Mestrado na área da Educação”. (Grifei)

Essa também foi a percepção do Órgão Ministerial, ao consignar que, diversamente do alegado pelo CINDESP, o objeto licitado:

“(…) não se limita à aquisição de bens/software de prateleiras amplamente difundidos, mas sim um extenso conjunto de atividades e serviços, como a disponibilização de softwares/ambiente digital de aprendizagem; elaboração de conteúdo e material didático para o alunado de acordo com as matrizes curriculares do SAEB e BNCC, bem como elaboração e aplicação de avaliações; e, realização de cursos de capacitação e formação (oficinas, cursos assíncronos, cursos híbridos) para o corpo docente e administrativo (vide Anexo I – Estudo Técnico, item “DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO”), serviços que demandam conhecimentos de natureza predominantemente intelectual, a impor a revisão da modalidade e critério de julgamento eleitos”.

-
- Geografia
 - História
 - Filosofia
 - Componentes Curriculares para o Ensino Fundamental Anos Finais:
 - Língua Portuguesa
 - Arte
 - Língua Inglesa
 - Matemática
 - Ciências
 - Geografia
 - História
 - Filosofia
 - Conteúdo complementar focado na matriz SAEB e BNCC
 - Matemática
 - Ciências da Natureza
 - Ciências Humanas

Observa-se, portanto, que a finalidade do certame ultrapassa a definição de serviço comum, englobando a capacitação dos docentes e outras atividades intelectuais que se aproximam da contratação de Sistema de Ensino, o qual requer o uso preferencial do tipo técnica e preço, conforme Deliberação TC-A-21176/026/06⁸, tornando-se inapropriada a adoção da modalidade licitatória de Pregão.

Neste sentido, são as decisões proferidas nos TC-004936.989.25-0⁹, TCs-12159.989.22-7 e 12161.989.22-3¹⁰, TC-018687.989.21-0 e outros¹¹, TC-009265.989.19-4¹², como bem recordou o MPC.

Portanto, as inadequações do critério de julgamento pelo menor preço e adoção da modalidade pregão são vícios insanáveis, que impõem a anulação do certame em apreço.

2.3 Não obstante, oportuno discorrer sobre as demais impugnações, de forma a evitar sobrevida de irregularidades em eventual novo edital.

No que tange à composição do objeto, que agrega em única contratação os serviços de disponibilização de solução educacional tecnológica, sistema de gerenciamento e capacitação de professores e alunos, entendo que a possibilidade de subcontratação dos sistemas (item 23.1)¹³, bem como a participação de empresas reunidas (item 4.11)¹⁴, pode mitigar eventual restritividade desta reunião.

⁸ Vide nota 04

⁹ Sessão Plenária de 30-04-25, relatora Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES

¹⁰ Sessão Plenária de 06-07-22, relator Conselheiro ANTONIO ROQUE CITADINI

¹¹ Sessão Plenária de 24-11-21, relator Conselheiro EDGARD CAMARGO RODRIGUES

¹² Sessão Plenária de 08-05-19, Relator Conselheiro SIDNEY ESTANISLAU BERALDO.

¹³ DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO E/OU TRANSFERÊNCIA

23.1. Será permitido a subcontratação e/ou terceirização dos sistemas objeto da contratação, entretanto, não podendo ocorrer o parcelamento do objeto em mais de um fornecedor.

23.2. Em casos de fornecimento de tecnologia de terceiro, deverá ser juntado declaração e/ou contrato de representação ou instrumento congênere apto a comprovar a relação jurídica existente

¹⁴ 4.1.1. Pessoa jurídica poderá participar desta licitação em consórcio, observadas as seguintes normas:

Quanto às questionadas menções a “dispositivos móveis” e “equipamentos” no edital, o *Parquet* de Contas elucidou que se refere, o primeiro, à disponibilização de “Solução para Gerenciamento de dispositivos educacionais e para gestão de sala de aula”, enquanto, o segundo, “às funcionalidades que deve conter o sistema de gerenciamento e sua compatibilidade com os equipamentos a serem utilizados por professores e alunos”. Portanto, não se configurando qualquer fornecimento físico de bens ou equipamentos, como argumentou o representante em sua tese.

2.4 Outrossim, em razão de o certame se destinar à execução de serviços diversificados, pondero que a Administração deve indicar as parcelas eleitas como de maior relevância, para fins de qualificação técnica, nos termos do § 1º do art. 67 da Lei nº 14.133/21.

Assim como o Ministério Público de Contas, avalio que a medida elimina “o caráter genérico, em prol do princípio do julgamento objetivo, a exemplo do decidido no julgamento dos autos do TC-000985.989.25-0, TC-006363.989.25-2, TC-014749.989.23-2, dentre outros”.

2.5 De igual modo, necessário o aprimoramento do dispositivo relativo à subcontratação.

Conforme destacou o Órgão Ministerial, “embora conste do item questionado que ‘será permitido a subcontratação e/ou terceirização dos Sistemas’, não resta claro se tal menção se refere ao sistema de gestão ou ao próprio sistema educacional (softwares, material pedagógico e capacitação)”

Deste modo, necessário que a Administração defina os limites das atividades passíveis de subcontratação.

2.6 Na esteira das correções, oportuno que se promova o saneamento das coincidentes numerações 23.1 e 23.2¹⁵ para as hipóteses “da subcontratação, cessão e/ou transferência” e para as “das amostras”, porquanto o ato convocatório vincula as partes aos seus termos, de modo que deve ser coerente, sem erros ou equívocos em seu texto.

2.7 No que tange à demonstração dos sistemas, pondero, quanto ao prazo - em até 07 (sete) dias úteis -, que a falha consiste no emprego da preposição “até”, que gera incerteza sobre o momento em que será requisitada sua realização, podendo ocorrer a qualquer instante neste interregno. Assim, necessário que seja fixado prazo certo e que se mostre, por óbvio, razoável para a demonstração pretendida.

Com o MPC, compreendo que também devem ser acrescentadas informações *“acerca da forma de convocação, local e infraestrutura a ser disponibilizada pela Administração/licitante para a realização do procedimento”*.

Outrossim, inadequada a imposição à primeira licitante classificada de *“comprovar que atende a todos os critérios exigidos neste termo de referência por meio de Prova de Conceito (POC)”,* bem como que ela *“consistirá em uma apresentação da solução e comprovação de sua usabilidade”*, porém, sem especificar a forma de avaliação das funcionalidades, tampouco a definição de “usabilidade” e o meio para tal prova.

Destarte, afora corrigir as imprecisões acima, o edital deve se adequar à jurisprudência desta Corte, de forma a estabelecer critérios objetivos

¹⁵ DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO E/OU TRANSFERÊNCIA

23.1. Será permitido a subcontratação e/ou terceirização dos sistemas objeto da contratação, entretanto, não podendo ocorrer o parcelamento do objeto em mais de um fornecedor.

23.2. Em casos de fornecimento de tecnologia de terceiro, deverá ser juntado declaração e/ou contrato de representação ou instrumento congênere apto a comprovar a relação jurídica existente.

DAS AMOSTRAS

23.1. Para o item 1 e 2, a licitante classificada em primeiro lugar será convocada para comprovar que atende a todos os critérios exigidos neste termo de referência por meio de Prova de Conceito (POC).

23.2. Se a licitante em avaliação for reprovada, será convocada a próxima colocada a té que se tenha um vencedor comprovadamente apto.

para a análise do software, com a indicação apenas dos requisitos essenciais à análise do produto ofertado.

2.8 Pertinente, ainda, que o edital consigne todas as informações relevantes para o correto dimensionamento do objeto, conforme reclamado por uma das representantes, notadamente sobre o formato de cadastramento dos usuários; níveis de acesso e perfis de utilização; medidas de segurança; forma de coleta e tratamento dos dados pessoais e sensíveis, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2018 - LGPD).

2.9 No que tange à possível carência de realização do procedimento público de intenção de registro de preços, o Órgão Ministerial salientou “que o dispositivo legal menciona que tal procedimento deve ser realizado “na fase preparatória do processo licitatório” e, que a análise da insurgência demanda diligência incompatível com o rito sumário da Cautelar em Procedimento de Contratação”.

Assim, também considero prejudicada a questão.

Inobstante, cabe recomendação no sentido de que, uma vez admitida a adesão a ata por órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do processo licitatório inicial, a Municipalidade deve se assegurar do previsto artigo 86 da Lei nº 14.133/2021.

2.10 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero que o edital apresenta **vícios insanáveis** relacionados à inadequação do critério de julgamento pelo menor preço e à adoção da modalidade pregão, o que impõe sua **anulação**.

Sem embargo, considero **parcialmente procedentes** as impugnações, determinando que a Administração, em eventual novo certame,

adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial para:

- a) estabelecer as parcelas de maior relevância para a prova de qualificação técnica;
- b) definir os limites das atividades passíveis de subcontratação;
- c) corrigir erros materiais na numeração;
- d) fixar prazo certo para a prova de conceito, estabelecendo os critérios objetivos de avaliação, adstritos aos requisitos mínimos essenciais para análise da solução ofertada; e
- e) disponibilizar as informações relevantes para a correta definição do objeto.

Outrossim, recomendo que o Consórcio aprofunde seu planejamento, reunindo documentos de formalização de demandas das consorciadas ou abrindo intenção de registro de preços.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório relacionados.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 29 de outubro de 2025.

ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS
CONSELHEIRO SUBSTITUTO-AUDITOR